

印紙

平成 20 年 第 606 号

正本

事業用借地権設定契約公正証書

本公証人は、平成 20 年 6 月 26 日当事者の嘱託により、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

(目的)

第 1 条 賃貸人山下新三（以下「甲」という）は、平成 20 年 6 月 26 日下記表示の土地（以下「本件土地」という）を賃借人秋田運輸株式会社（以下「乙」という）の建物の所有を目的として賃貸し、乙はこれを借り受けることを約した（本項の賃貸借契約を「本件賃貸借」という）。

記

土地の表示

江南市小折町八反畑 229 番

畑 661 平方メートル

（但し、上記土地は農地法所定の許可済み）

2 甲及び乙は、本件賃貸借は専ら乙の事業の用に供する下記種類及び構造の建物（以下「本件建物」という）の所有を目的とするものであること及び本件

賃貸借は、江南市小折町八反畑 2 2 2 番、同所 2 2
3 番、同所 2 2 4 番、同所 2 2 5 番、同所 2 2 6 番、
同所 2 2 7 番、同所 2 2 8 番、同所 2 2 9 番、同所
2 3 0 番、同所 2 3 1 番、同所 2 3 2 番の土地を一
体不可分のものとして乙の事業の用に供するもので
あって、乙の賃借権は借地借家法第 2 3 条第 2 項に
定める事業用借地権に当たることを承認した。なお、
乙は甲に対し、本件建物の設計図及び配置図を交付
する。

鉄骨造 2 階建 物流倉庫 1 棟

(事業用借地権)

第 2 条 甲及び乙は本件賃貸借においては、契約の更
新（更新の請求及び土地の使用の継続によるものを
含む）及び建物の築造による存続期間の延長並びに
借地権者の建物買取請求権に関する借地借家法の法
条が適用されないことを確認した。すなわち、本件
借地権については、同法第 3 条（借地権の存続期
間）、同法第 4 条（借地権の更新後の期間）、同法
第 5 条（借地契約の更新請求等）、同法第 6 条（借
地契約の更新拒絶の要件）、同法第 7 条（建物の再

築による借地権の期間の延長)、同法第8条(借地
契約の更新後の建物の滅失による解約等)、同法第
13条(建物買取請求権)及び同法第18条(借地
契約の更新後の建物の再築の許可)並びに民法第6
19条(賃貸借の更新の推定等)の適用はないもの
とする。

(使用目的)

第3条 乙は、本件建物を物流倉庫の用に供するため
使用するものとし、理由の如向を問わず同建物に自
ら居住し、あるいは人を居住させてはならない。

2 乙は、本件建物について速やかに表示登記及び保
存登記をして、その不動産登記簿謄本の写し1通を
甲に交付する。

(賃貸借期間)

第4条 本件賃貸借期間は、平成20年7月1日から
平成40年6月30日までの20年間とする。

2 乙は、前項の期間内であっても、甲に対し、6か
月前に書面で解約を通知し、本件賃貸借を解約する
ことができる。

(賃料)

1	第 5 条	賃料は、月額金 1 4 万円也と定め、乙は、毎
2		月末日限り翌月分を下記の金融機関の預金口座へ送
3		金して支払う。支払いに要する費用は、乙の負担と
4		する。但し、本件賃貸借開始日から本件建物の工事
5		着工日の前日までの賃料は免除し、本件建物の工事
6		着工日からの同建物の完成時までの賃料は、前記賃
7		料の 5 0 パーセントとする。
8		記
9		愛知銀行大口支店
10		普通 口座番号 7 2 2 6 8 8
11		口座名義人 甲
12	2	賃貸借期間が 1 か月に満たない月の賃料は、1 か
13		月を 3 0 日として日割り計算した額とする。
14	3	第 1 項の賃料は、本件土地に対する公租公課の増
15		減、土地の価格上昇その他の経済事情の変動を考慮
16		して原則として 3 年ごとに協議の上、改定できる。
17	4	賃料について、将来、消費税が課せられることと
18		なったときは、乙がこれを負担する。
19		(保証金)
20	第 6 条	乙は、本件賃貸借に基づく自己の債務履行を

担保するため、保証金として金140万円也を本件
賃貸借締結後遅滞なく甲に預託する。保証金には利
息を付さない。

2 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまで
の間、保証金返還請求権をもって甲に対する賃料そ
の他の債務と相殺することができない。

3 本件賃貸借が期間満了、その他の事由により終了
し、原状回復のうえ本件土地が更地として返還され
た日から1か月以内に、甲は、乙の甲に対する一切
の債務額を控除した後、保証金の残額を乙に返還す
る。この場合は、甲は、保証金から差し引く金額の
内訳を乙に明示する。

4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は
質権その他の担保の用に供してはならない。

(負担の帰属)

第7条 本件土地に対する公租公課は甲の負担とし、
本件土地上に存する建物及び構築物に対する公租公
課並びに町内会費等は乙の負担とする。

(事前承諾事項)

第8条 乙は、次の各号の一つに該当する行為をしよ

うとするときは、予め甲の書面による承諾を得なければならない。

(1) 本件建物につき、完成前にその規模・内容等を変更しようとするとき、完成後、増改築又は再築をしようとするとき、営業内容の変更をしようとするとき、若しくは、法令上の規制により変更が必要となったとき

(2) 本件土地の区画形質を変更しようとするとき
(譲渡、転貸の禁止)

第9条 乙は、甲の書面による承諾なしに、本件借地権を譲渡し、又は本件土地を転貸してはならない。
(有害行為の禁止)

第10条 乙は、本件土地若しくは本件建物内で、危険又は衛生上有害、若しくは近隣の迷惑となるような行為をしてはならない。

2 乙は、理由の如何を問わず暴力団等の反社会的集団若しくはその構成員に本件土地若しくは本件建物の全部又は一部を使用させてはならない。
(解除)

第11条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したとき

は、何らの催告を要しないで、直ちに本件賃貸借を解除することができる。

(1) 第3条の使用目的に違反して、本件建物を居住の用に供したとき（借家人若しくは従業員が居住する場合を含む）

(2) 第5条の賃料の支払いを3か月分以上怠ったとき、若しくは賃料滞納額が3か月分に達しないときであっても複数回にわたってその支払いを怠ったとき

(3) 第8条の事前承諾事項のいずれか一つに違反したとき

(4) 第9条の譲渡、転貸の禁止に違反し、無断で本件借地権を譲渡し、若しくは本件土地を転貸したとき

(5) 第10条の有害行為の禁止、若しくは第7条の負担の帰属の規定に違反したとき

(6) その他本件賃貸借の一つに違反したとき、若しくは本件賃貸借を継続し難い重大な背信行為があったとき

(原状回復義務等)

第 1 2 条 本件賃貸借が期間満了、解除、解約その他

の事由により終了したときは、乙は、自己の費用負担において直ちに本件建物（その基礎を含む）、その他の工作物を撤去し、本件土地を原状に復して更地の状態で返還するとともに、本件土地上の一切の建物の滅失登記手続きをしなければならない。

2 本件土地明渡し後、同土地に残留した物については、乙がその所有権を放棄したものとみなし、甲は自由にこれを処分することができる。

3 乙は、本件土地の明渡しに際し、甲に対し、有益費用の償還請求をせず、また、移転料、立退料等名目の如何を問わず、金銭請求を一切しない。

4 本件賃貸借終了と同時に乙が本件土地を明渡さないときは、乙は甲に対し、本件賃貸借終了日の翌日から明渡し完了に至るまで、本件賃貸借終了時の賃料の 2 倍相当の使用損害金を支払う。

5 本件賃貸借の終了時において、甲が本件土地を本件賃貸借開始時の原状のままで明渡すべきことを通知した場合、乙は、本件土地の第 1 項の原状回復義務を免れる。この場合においても、乙は甲に対し、

1 本件土地の造成、整地、改良等に要した費用を請求
2 することはできない。

3 (強制執行認諾)

4 第13条 乙は、本件賃貸借に基づく金銭債務を履行
5 しないときは、直ちに強制執行に服する旨を述べた。

6 (裁判管轄の合意)

7 第14条 本件賃貸借に基づく訴訟は、本件土地を管
8 轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに当
9 事者一同合意した。

10 (協議)

11 第15条 本件賃貸借に定めがない事項又は本件賃貸
12 借の定めについて解釈上疑義が生じた事項について
13 は、甲及び乙が民法その他の法令及び不動産取引の
14 慣行に従い、誠意をもって協議し、定める。

15 (特約)

16 第16条 本件賃貸借終了後、甲又は乙が、新たに本
17 件土地の賃貸について再契約を希望したときは、甲
18 及び乙は、再契約について協議することができる。

19 2 公正証書作成費用は、甲乙折半とする。

20 本 旨 外 要 件

(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	丹羽郡大口町堀尾跡一丁目105番地			
2	鉄工業			
3	賃貸人(甲)	山	下	新 三
4	昭和18年11月生			
5	名古屋市天白区元植田二丁目201番地(カルム植田			
6	501号)			
7	会社員			
8	賃貸人(甲) 代理人	池	田	達 弥
9	昭和43年8月生			
10	一宮市浅野字八幡裏8番地			
11	賃借人(乙)	秋	田	運 輸 株式会社
12	代表者代表取締役	後	藤	繁 樹
13	一宮市あずら3丁目2番13号			
14	会社員			
15	賃借人(乙) 代理人	後	藤	和 正
16	昭和23年11月生			
17	池田達弥、後藤和正は、本公証人氏名を知らず面識			
18	がないので、運転免許証の提示によりその人違いでな			
19	いことを証明させた。			
20	池田達弥は、山下新三の代理として囑託したので、			
(公)	(証)	(人)	(役)	(場)

	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)
1	委任状を提出させてその権限を証明させた。同委任状				
2	は認証のない私署証書であるので、法定の印鑑証明書				
3	を提出させてその真正を証明させた。				
4	後藤和正は、秋田運輸株式会社代表取締役後藤繁樹				
5	の代理として囑託したので、委任状を提出させてその				
6	権限を証明させた。同委任状は認証のない私署証書で				
7	あるので、法定の印鑑証明書を提出させてその真正を				
8	証明させた。				
9	後藤繁樹は、法定の証明書によりその資格を証明さ				
10	せた。				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	(公)	(証)	(人)	(役)	(場)



1	この証書は、平成20年6月26日本公証人役場において作成し、列席者に閲覧させたところ各自これを承認した。よって本公証人とともに次に署名押印する。			
2				
3				
4	一宮市栄一丁目9番20号			
5	名古屋法務局所属			
6	公証人	伊藤	龍三	印
7				
8		池田	達弥	印
9				
10		後藤	和正	印
11				
12	この正本は、嘱託人秋田運輸株式会社の請求により、平成20年6月26日本公証人役場において原本に基づき作成した。			
13				
14				
15	一宮市栄一丁目9番20号			
16	名古屋法務局所属			
17	公証人	伊藤 龍三		印
18				
19				
20				